

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5068718-52.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

IMPETRANTE: JHON PAUL YOMONA PORTAL

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VF DO RIO DE JANEIRO

IMPETRADO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISCUSSÃO QUANTO À ABRANGÊNCIA DA COISA JULGADA FORMADA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. SENTENÇA GENÉRICA, COM MENÇÃO UNICAMENTE AOS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE "FOLGAS INDENIZADAS". CONDENAÇÃO QUE NÃO ABRANGE VERBAS RECEBIDAS SOB OUTRAS RUBRICAS, AINDA QUE SIMILARES OU MESMO QUE CONSTANTES DE CONTRACHEQUES TRAZIDOS AOS AUTOS. DECISÃO JUDICIAL IMPETRADA PROFERIDA EM CONFORMIDADE COM OS LIMITES DA COISA JULGADA. SEGURANÇA DENEGADA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, DENEGAR A SEGURANÇA requerida nestes autos, visto que a coisa julgada formada no processo nº 5119177-92.2023.4.02.5101 se restringe à declaração de não incidência tributária e à repetição de indébito referentes a verbas recebidas sob a rubrica "folgas indenizadas", não abrangendo quaisquer outras rubricas, mesmo que similares e ainda que constantes dos contracheques trazidos aos autos. Sem honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009. Publique-se. Intime-se. Notifique-se o Juízo impetrado. Com o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 05 de novembro de 2024.

5068718-52.2024.4.02.5101

510014668648 .V4

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5068718-52.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

IMPETRANTE: JHON PAUL YOMONA PORTAL

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VF DO RIO DE JANEIRO

IMPETRADO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado por Jhon Paul Yomona Portal contra decisão do Juízo Federal da 1ª Vara Federal do Rio de Janeiro que, nos autos nº 5119177-92.2023.4.02.5101, limitou a repetição do indébito ao imposto de renda cobrado sobre verbas recebidas sob a rubrica "folgas indenizadas".

A decisão foi proferida nos seguintes termos (evento 48, DESPADEC1):

"Conforme se extrai do próprio pedido formulado na petição inicial (Evento1, INIC1, p. 11), o objeto da demanda diz respeito às folgas indenizadas, conforme trecho da exordial a seguir destacado:

- b. Seja julgado procedentes todos os pedidos do Autor, para declarar a não - incidência do imposto de renda sobre as parcelas recebidas pelo Autor relativas a folgas indenizadas e condenando a Ré a restituir as parcelas indevidamente recolhidas a este título, bem como os tributos incidentes a idêntico título, no decorrer do presente feito, devidamente atualizado pela taxa SELIC;

É assim o dispositivo da sentença: "Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, declaro indevida a cobrança de Imposto de Renda sobre as parcelas referentes às folgas não gozadas (indenizadas) recebidas pela parte autora".

Pelo princípio da congruência o dispositivo da sentença compreende tão somente tais parcelas, mesmo que possa vir a ter razão o autor quanto à eventual natureza de todas as rubricas por ele agora mencionadas, mas que tal hipótese não foi aventada ou esclarecida na fase de conhecimento - seja na própria inicial ou mesmo por meio de embargos de declaração, o que impede que tais rubricas sejam abarcadas agora no momento da fase de cumprimento de sentença.

Diante do exposto, homologo o cálculo do Evento 38, sem prejuízo da possibilidade da parte autora ingressar com ação específica quanto às demais rubricas não tratadas nesta demanda, sem que isto implique necessariamente em distribuição por dependência ou prevenção a este Juízo."

Narra a parte impetrante, em síntese, que os cálculos homologados pelo Juízo impetrado estão em desconformidade com o título executivo judicial, pois, além de não levarem em consideração todos os contracheques relativos ao período não prescrito, não incluem todas as rubricas abrangidas pela sentença. Pede a concessão da segurança a fim de que se homologuem os cálculos retificados pela contadoria, porquanto em estrita observância ao título exequendo.

O requerimento de tutela de urgência foi deferido por esta Relatora unicamente para o fim de suspender o curso do processo nº 5068718-52.2024.4.02.5101 até o julgamento final deste mandado de segurança (evento 3, DESPADEC1).

O Juízo impetrado não prestou informações adicionais.

A União - Fazenda Nacional não apresentou resposta.

O Ministério Público Federal não manifestou interesse em intervir no feito (evento 19, PARECER1).

É o breve relatório.

VOTO

Da análise das circunstâncias do caso concreto, entendo que a segurança requerida nesta demanda deve ser denegada, conforme razões a seguir expostas.

Com efeito, o pedido constante da petição inicial dos autos nº 5119177-92.2023.4.02.5101 restringe a declaração de não incidência de imposto de renda sobre os valores recebidos a título de "folgas indenizadas" (evento 1, INIC1):

Ante todo o exposto requer à Vossa Excelência:

- a. a citação do Réu para, querendo, apresentar defesa;
- b. Seja julgado procedentes todos os pedidos do Autor, para declarar a não - incidência do imposto de renda sobre as parcelas recebidas pelo Autor relativas a folgas indenizadas e condenando a Ré a restituir as parcelas indevidamente recolhidas a este título, bem como os tributos incidentes a idêntico título, no decorrer do presente feito, devidamente atualizado pela taxa SELIC;
- c. A condenação da Ré ao pagamento de honorários advocatícios, se houver via recursal com fulcro no art. 55 da Lei 9099/95 c/c art. 1º da Lei 10.259/01;
- d. Requer a concessão do benefício da Gratuidade de Justiça ao requerente;

Ao julgar o mérito da causa, o Juízo impetrado, da mesma forma, tratou genericamente de valores recebidos pela parte autora a título de folgas indenizadas, em nada tratando de rubricas similares. Veja-se, nesse ponto, a parte dispositiva da sentença (evento 13, SENT1):

"Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, declaro indevida a cobrança de Imposto de Renda sobre as parcelas referentes às folgas não gozadas (indenizadas) recebidas pela parte autora. Condeno a ré restituir os valores que foram indevidamente recolhidos a título de Imposto de Renda dos referidos pagamentos, atualizados a partir dos descontos, com a aplicação da Taxa SELIC, observada a prescrição quinquenal.

Sem custas e honorários. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se."

As partes não opuseram recurso contra a sentença, tendo se operado o trânsito em julgado nos exatos termos em que proferida.

No entanto, instaurada a fase de cumprimento de sentença, instalou-se controvérsia quanto às rubricas abrangidas pelo título judicial.

Da análise do processo originário, vê-se que a parte autora apresentou pedido de cumprimento de sentença no evento 27, constando de sua manifestação o seguinte trecho (evento 27, EXECUMPR1):

"(...) Faz juntada também dos ACTs, contracheques e especifica nominalmente quais rubricas pretende que sejam consideradas como de natureza jurídica de folgas indenizadas, com o intuito de não incidência de imposto de renda.

Assim conforme consta no contracheque do Autor as rubricas: DOBRA (FOLGA), FOLGA S/DOBRA REMUNERADA, FOLGA INDENIZADA NAO GOZADA REF. A DOBRA, FOLGA NÃO GOZADA REF TREINAMENTO, FOLGA INDENIZADA EXTRA (FIE), DIF. DOBRA, DIF. FOLGA INDENIZADA NAO GOZADA REF, DOBRA DE EMBARQUE (FOLGA) e FOLGAS INDENIZADAS ambas estão marcadas nos contracheques e tem natureza jurídica de folgas indenizadas."

Aberta vista dos autos à União pelo prazo de 20 dias, esta apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando, em síntese, que "os cálculos devem ser confeccionados considerando única e exclusivamente a rubrica folgas indenizadas", visto que a natureza jurídica de rubricas não foi objeto de discussão nos autos (evento 33, IMPUGNAÇÃO01).

Oportunizada réplica, o Juízo proferiu o seguinte despacho: "*Haja vista a incongruência apontada nos cálculos apresentados pelas partes, ao Setor de Cálculos para que, através de laudo pericial, junte novos cálculos que satisfaçam o título judicial transitado em julgado, tendo em conta os documentos acostados aos autos*" (evento 36, DESPADEC1).

Na sequência, sobrevieram ao processo os cálculos da contadoria de evento 38, CÁLCULO 1, em que se apurou o débito de R\$ 35.386,56, em maio/2024. Nessa mesma oportunidade, a contadoria prestou os seguintes esclarecimentos:

M.M. Juiz (a),

Em atenção ao despacho do evento 36, cumpre-nos informar que **seguem cálculos de liquidação na forma da r. sentença, de evento 13.**

Informamos **que os cálculos, conforme o julgado, apuraram os valores do IRRF, aplicando a alíquota de 27,5% sobre os valores dos descontos mensais, referentes às folgas trabalhadas, não gozadas e indenizadas, tendo sido consideradas, s.m.j., as rubricas "FOLGA S/ DOBRA REMUNERADA", "FOLGA INDENIZADA NAO GOZADA REF. A DOBRA", "FOLGA NÃO GOZADA REF TREINAMENTO", "FOLGA INDENIZADA EXTRA (FIE)" e "FOLGAS INDENIZADAS", de acordo com os contracheques acostados aos autos (evento 27, CHEQ3), e atualizaram, a partir dos descontos, pela taxa SELIC, nos moldes do art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/95.**

Assim, salientamos que não foram recalculadas as Declarações de Ajuste Anual dos anos-calendário referentes ao período da apuração, deixando de considerar a compensação dos valores relativos à tributação definitiva, bem como os pagamentos/restituições nos ajustes.

Em relação aos **cálculos da parte autora**, no evento 27, PLAN2, esclarecemos que computaram, sem determinação judicial expressa, valores de rubricas não denominadas como folga indenizada.

Diante do exposto, devolvemos os autos para ordenação do que for de direito.

À superior consideração.

A União concordou com os cálculos de evento 38 (evento 44, PET1).

A parte exequente, por sua vez, impugnou a não inclusão dos valores relativos às rubricas "*folga s/ dobra remunerada*", "*folga indenizada nao gozada ref. a dobra*", "*folga não gozada ref treinamento*", "*folga indenizada extra (fie)*", "*folgas indenizadas*", "*folga s/dobra remunerada*", "*folga nao gozada ref treinamento*" e "*folga função superior*" (evento 46, IMPUGNAÇÃO1).

Ao analisar a impugnação da parte exequente foi que o Juízo proferiu a decisão de evento 48 e homologou os cálculos de evento 38.

A parte exequente apresentou pedido de reconsideração (evento 52, PED RECONSIDERAÇÃO1) e, assim, o Juízo determinou que a contadoria se manifestasse quanto à desconsideração das rubricas referenciadas pela exequente (evento 57, DESPADEC1).

Ocorre que a contadoria, de ofício, houve por bem retificar os cálculos anteriormente apresentados e já homologados. Nesses novos cálculos o débito foi apurado em R\$ 83.460,96 (evento 59, CÁLCULO 1).

A parte exequente concordou com os novos cálculos e requereu a expedição de RPV no valor de R\$ 84.720,00 (evento 60, PET1).

Diante desse cenário foi proferida a seguinte decisão, mantida em sede de embargos declaratórios (evento 73, DESPADEC1):

"No Evento 57 foi determinado à contadoria a apresentação de esclarecimentos quanto a períodos não computados no cálculo, não tendo havido determinação de nova confecção de cálculos, o que foi feito equivocadamente no Evento 59, ainda que tenham vindo tais esclarecimentos. Isto porque a questão já foi decidida no Evento 48, a qual fica mantida, devendo a secretaria providenciar o cadastramento da requisição de pequeno valor com base no cálculo da contadoria já homologado, qual seja, o de Evento 38.

Cadastre-se a requisição."

Na sequência, a parte exequente informou que impetrou o presente mandado de segurança visando a resguardar seus direitos, visto que o posicionamento adotado pelo Juízo é contrário à sentença. Alegou, ainda, que os cálculos de evento 38 foram retificados pela contadoria, razão por que não podem ser homologados.

Pois bem.

Da análise das circunstâncias acima elencadas, verifica-se que não assiste razão à impetrante ao afirmar que os cálculos de evento 38 não poderiam ser homologados. Afinal, conforme se verifica do breve relato dos atos processuais praticados na execução, os autos foram remetidos à contadoria unicamente para que prestasse esclarecimentos acerca da divergência apontada pela parte exequente. Não se determinou, em momento nenhum, que os cálculos fossem retificados.

Nesse contexto, não vislumbro nenhuma ilegalidade na homologação dos cálculos de evento 38.

A questão fundamental, por outro lado, diz respeito ao alcance da coisa julgada formada nos autos nº 5119177-92.2023.4.02.5101.

Ora, está pacificado na jurisprudência que as folgas indenizadas do trabalhador embarcado possuem natureza indenizatória, não incidindo imposto de renda. (TNU - PEDILEF 50280056720164047200).

Contudo, percebe-se que, embora a sentença do processo originário tenha mencionado exclusivamente os valores recebidos a título de "folgas indenizadas", outras rubricas - sobre as quais não houve regular instrução, contraditório ou mesmo discussão de mérito a respeito de sua natureza - foram incluídas nos cálculos que instruíram o pedido de execução.

Ocorre que a discussão sobre a eventual natureza indenizatória de tais rubricas não pode se dar nestes autos, dado que o dispositivo da sentença transitada em julgado declarou a não incidência do imposto de renda sobre folgas indenizadas e condenou a ré a restituir à parte autora "*os valores recolhidos a esse título*".

A discussão, da mesma forma, não pode ser instalada na fase de cumprimento de sentença. Trata-se de questão que deveria ter sido objeto de análise única e exclusivamente na fase de conhecimento.

Portanto, deve prevalecer o entendimento exposto na decisão impetrada, visto que o título judicial se refere exclusivamente às "folgas indenizadas", e não a qualquer outra verba referida nos contracheques acostados aos autos.

Importante registrar que, como se trata de vínculo celetista contratual e não estatutário legal, não há padronização de nomenclatura para rubricas de pagamento nos acordos coletivos, contratos ou contracheques recebidos de cada empresa. Assim sendo, são inúmeras as parcelas semelhantes, mas com nomes diferentes, que se espelham nos documentos apresentados nos processos em curso, o que dificulta a análise da natureza indenizatória ou remuneratória da verba. E por vezes, a mesma nomenclatura de rubrica paga por duas ou mais empresas não necessariamente significa a mesma situação fática relativa à atividade do empregado.

Dessa forma, a natureza indenizatória ou remuneratória das rubricas especificadas na petição inicial deveria ter sido objeto de prova e de decisão ainda na fase de conhecimento. No entanto, a despeito de a sentença ser genérica, nem o autor, nem a Fazenda Nacional, interpuseram recursos visando a integrá-la ou a reformá-la.

Nesse contexto, assiste razão à Fazenda Nacional ao alegar que há direito líquido e certo a que não se execute qualquer valor a título diverso de "folgas indenizadas".

Ressalto por fim que, entendendo-se não haver coisa julgada quanto a rubricas estipendiais diferentes de "folgas indenizadas", nada impede que a parte autora ajuíze nova ação para pleitear repetição de indébito sobre tais pagamentos, se assim entender cabível.

O que não cabe nos autos principais, no caso, é estender os limites da coisa julgada para rubricas não analisadas na sentença.

Tendo a decisão judicial impetrada observado tais premissas, entendo que a hipótese é de denegação da segurança.

Pelo exposto, nos moldes da fundamentação, VOTO POR DENEGAR A SEGURANÇA requerida nestes autos, visto que a coisa julgada formada no processo nº 5119177-92.2023.4.02.5101 se restringe à declaração de não incidência tributária e à repetição de indébito referentes a verbas recebidas sob a rubrica "folgas

indenizadas", não abrangendo quaisquer outras rubricas, mesmo que similares e ainda que constantes dos contracheques trazidos aos autos. Sem honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009. Publique-se. Intime-se. Notifique-se o Juízo impetrado. Com o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.